

Karteikarten Feststellungsklage — Prüfungsschema

§ 43 VwGO

9 Karten zum Selbstabfragen — Verwaltungsprozessrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Zulässigkeit — 1. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs: Was ist damit gemeint?

Nach § 40 I 1 VwGO ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet für alle öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art, soweit sie nicht durch Bundesgesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen sind. Öffentlich-rechtlich ist die Streitigkeit, wenn die streitentscheidenden Normen nach der modifizierten Subjektstheorie einen Träger öffentlicher Gewalt gerade in dieser Eigenschaft berechtigen oder verpflichten; nichtverfassungsrechtlich ist sie, wenn es an der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit fehlt. Zu prüfen sind ferner abdrängende Sonderzuweisungen, etwa Art. 34 S. 3 GG und § 40 II 1 VwGO.

KARTE 2 / 9

Zulässigkeit — 2. Statthafte Klageart: Was ist damit gemeint?

Statthaft ist die Feststellungsklage nach § 43 I VwGO, wenn der Kläger die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder die Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsakts begehrt. Maßgeblich ist das nach § 88 VwGO zu ermittelnde Klagebegehren; abzugrenzen ist insbesondere von der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage, der allgemeinen Leistungsklage und der Fortsetzungsfeststellungsklage nach § 113 I 4 VwGO.

KARTE 3 / 9

Zulässigkeit — 3. Rechtsverhältnis: Was ist damit gemeint?

Rechtsverhältnis sind die sich aus einem konkreten Sachverhalt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Norm ergebenden rechtlichen Beziehungen einer Person zu einer anderen Person oder zu einer Sache. Erforderlich ist ein hinreichend konkretisierter, überschaubarer Sachverhalt, an dem sich die Rechtsfrage bereits verdichtet hat; nicht feststellungsfähig sind abstrakte Rechtsfragen, die bloße Gültigkeit oder Auslegung einer Norm, reine Tatsachen sowie unselbständige Vorfragen und einzelne Elemente eines Rechtsverhältnisses. Feststellungsfähig sind auch einzelne aus einem Rechtsverhältnis folgende Rechte und Pflichten sowie vergangene und künftige Rechtsverhältnisse, letztere, sobald die maßgeblichen Umstände bereits absehbar sind.

Zulässigkeit — 4. Feststellungsinteresse: Was ist damit gemeint?

Nach § 43 I VwGO muss der Kläger ein berechtigtes Interesse an der baldigen Feststellung haben. Genügend ist jedes rechtliche, wirtschaftliche oder ideelle Interesse, das nach vernünftigen Erwägungen schutzwürdig ist — etwa Wiederholungsgefahr, Rehabilitationsinteresse, die Vorbereitung eines Schadensersatzprozesses oder die Notwendigkeit, wegen einer unklaren Rechtslage schon jetzt Dispositionen zu treffen. Erforderlich ist zudem, dass die begehrte Feststellung geeignet ist, die Rechtsposition des Klägers zu verbessern.

Zulässigkeit — 5. Subsidiarität, § 43 II VwGO: Was ist damit gemeint?

Nach § 43 II 1 VwGO kann die Feststellung nicht begehrt werden, soweit der Kläger seine Rechte durch Gestaltungs- oder Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen können. Die Vorschrift soll die Umgehung der besonderen Sachurteilsvoraussetzungen der Anfechtungs- und Verpflichtungsklage — insbesondere Vorverfahren und Klagefrist — verhindern; sie greift nur ein, wenn die andere Klageart dasselbe Rechtsschutzziel gleich wirksam und umfassend erreicht. Nach § 43 II 2 VwGO gilt die Subsidiarität nicht für die Nichtigkeitsfeststellungsklage; nach der Rechtsprechung ist sie ferner bei Klagen gegen einen Hoheitsträger einschränkend zu handhaben, weil dieser ein Feststellungsurteil auch ohne Vollstreckungsdruck befolgt.

Zulässigkeit — 6. Klagebefugnis analog § 42 II VwGO: Was ist damit gemeint?

Nach h. M. ist entsprechend § 42 II VwGO zu verlangen, dass der Kläger geltend macht, durch das festzustellende Rechtsverhältnis in eigenen Rechten betroffen zu sein; das dient der Vermeidung von Popularklagen. Praktisch fällt die Prüfung häufig mit dem Feststellungsinteresse zusammen, weil beide ein eigenes Betroffensein voraussetzen.

Zulässigkeit — 7. Beteiligten- und Prozessfähigkeit, richtiger Klagegegner: Was ist damit gemeint?

Beteiligtenfähig sind nach § 61 VwGO natürliche und juristische Personen, Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann, und Behörden, soweit das Landesrecht dies bestimmt; die Prozessfähigkeit richtet sich nach § 62 VwGO. § 78 VwGO gilt unmittelbar nur für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen, so dass sich der richtige Klagegegner nach dem allgemeinen Rechtsträgerprinzip bestimmt: Zu verklagen ist der Rechtsträger, dem gegenüber das streitige Rechtsverhältnis besteht.

KARTE 8 / 9

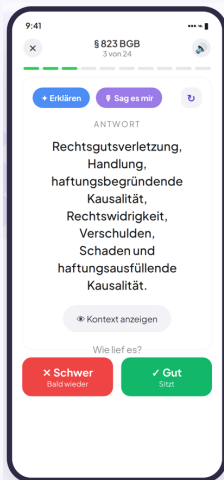
Zulässigkeit — 8. Kein Vorverfahren, keine Klagefrist, Zuständigkeit: Was ist damit gemeint?

Ein Vorverfahren nach §§ 68 ff. VwGO ist nicht durchzuführen und eine Klagefrist nach § 74 VwGO läuft nicht, weil beide Vorschriften nur für die Anfechtungs- und die Verpflichtungsklage gelten; in Betracht kommt allenfalls eine Verwirkung des Klagerechts. Sachlich zuständig ist nach § 45 VwGO im ersten Rechtszug das Verwaltungsgericht, die örtliche Zuständigkeit folgt aus § 52 VwGO. Hinzu tritt das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis, das bei bestehendem Feststellungsinteresse regelmäßig indiziert ist.

KARTE 9 / 9

Begründetheit — 1. Bestehen oder Nichtbestehen des Rechtsverhältnisses: Was ist damit gemeint?

Zu prüfen ist, ob sich aus den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Normen die behauptete Rechtsbeziehung ergibt — etwa ob eine Pflicht des Klägers besteht, eine Erlaubnispflicht eingreift oder ein Verhalten erlaubt ist. Maßgeblich ist bei gegenwärtigen und künftigen Rechtsverhältnissen die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, bei vergangenen Rechtsverhältnissen die Lage im maßgeblichen früheren Zeitpunkt.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.